Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande - MS
Décima Segunda Vara Cível de Competência Residual

Autos nº 0801077-03.2020.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor:Alexandre Francisco de Oliveira
Réu:CASSEMS - Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato Grosso do Sul

SENTENÇA

Vistos, etc.

1 – RELATÓRIO

Alexandre Francisco de Oliveira ajuizou(aram) a presente demanda em face de **CASSEMS - Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato Grosso do Sul**, aduzindo, em resumo, que:

(**i**) é beneficiário de um contrato de assistência à saúde com a Requerida e todas as mensalidades do seu plano foram pagas pontualmente; foi diagnosticado com "Linfoma Não Hodgkin Difuso de Grandes Células B", refratário a múltiplas linhas de tratamento; a equipe médica prescreveu os medicamentos Rituximabe, Bendamustina e Polatuzumab vedotin, essenciais para controlar e combater a doença; estudos médicos e ampla literatura comprovam a eficácia desses medicamentos no aumento da sobrevida dos pacientes; protocolou junto à Requerida a prescrição e o relatório médico, solicitando urgentemente o tratamento necessário; a negativa da Requerida baseou-se no argumento de que os medicamentos não têm indicação na bula para a doença em questão ou não estão publicados na lista de medicamentos da CMED;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-03.2020.8.12.0001 e código V7G08IHb.

(**ii**) a negativa da Requerida não encontra fundamentos legais; a doença é obrigatoriamente coberta pelo contrato de assistência à saúde, seja por força de lei, do Rol de Procedimentos da ANS, dos Tribunais Estaduais e Federais, ou mesmo pelo contrato; o tratamento prescrito foi feito por um médico especialista e tecnicamente habilitado; os medicamentos Rituximabe e Bendamustina, apesar de serem de alto custo, estão disponíveis para comercialização no Brasil há muito tempo; já o medicamento Polatuzumab vedotin precisa ser importado devido a questões burocráticas e indefinições sobre sua comercialização no país; provas disso são os pacientes que já estão se submetendo ao tratamento com ele, como o pai da médica dermatologista Sra. Loanda Cottas de Crudis, que importou duas doses por conta própria; não tem condições financeiras para arcar com o custo desses tratamentos, que totaliza cerca de R$1.464.653,00;

(**iii**) por ser beneficiário do contrato de assistência à saúde, ele buscou amparo na Requerida para o fornecimento dos medicamentos, porém seu pedido foi indeferido; a recusa da Requerida não encontra respaldo legal, tanto sob a ótica da Constituição Federal quanto dos entendimentos pretorianos, do mínimo existencial e da dignidade humana; as Cortes de Justiça, tanto Estaduais quanto Federais, já afastaram os argumentos que embasaram a negativa da Requerida;

(**iv**) requereu *tutela de urgência*, determinando que a Requerida cumpra, IMEDIATAMENTE, com os deveres obrigacionais contratuais, legais e constitucionais, autorizando a realização de todo o tratamento oncológico que o Requerente necessita, notadamente quimioterapia com as drogas Rituximabe + Bendamustina + Polatuzumab vedotin, conforme prescrição médica anexa, até alta definitiva, sob pena de multa diária.

(**v**) requereu, ao final, a procedência da demanda, confirmando a tutela de urgência concedida, dando-se cumprimento efetivo ao contrato firmado pelas partes, com a finalidade de obrigar a Requerida a custear toda a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-03.2020.8.12.0001 e código V7G08IHb.

realização do tratamento oncológico que o Requerente necessita.

Com a inicial vieram os documentos de f. 27/170.

Despacho inicial às f. 173/181, ocasião em que a tutela de urgência foi concedida.

Devidamente citado, o ***requerido*** ofereceu *contestação* às f. 256/357, oportunidade em que sustentou:

> **(i)** possui um regulamento que prevê as coberturas e tratamentos possíveis; hospitais pleiteiam aumento de taxas, diárias, médicos pleiteiam aumento de seus honorários e o usuário visa cobertura integral e atendimento com qualidade; não existe um duelo de forças que une planos de saúde, hospitais e médicos contra seus usuários, o Beneficiário é parte integrante do sistema; é preciso medir o grau de cada pleito e se avaliar qual o verdadeiro impacto das reivindicações em toda a cadeia de saúde; todos precisam estar conscientes da necessidade de redução dos custos e equilíbrio de forças; havendo instauração de direção fiscal, o autor sairá tão prejudicada quanto os demais usuários, hospitais e médicos; devem ser cumpridas as normas visando o equilíbrio econômico financeiro do plano; não há se falar em dever legal e nem contratual de cobertura total de tratamento médico dos associados; existem limites que devem ser observados por todos os associados e beneficiários/dependentes; é previsto em Lei e não há ilegalidade e nem ilícito nestes aspectos.
>
> **(ii)** a concessão à iniciativa particular, como Sistema Suplementar controlado e fiscalizado pelo órgão governamental do Ministério da Saúde, denominado Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); para operacionalizá-lo, existem as empresas do ramo chamadas de Operadoras de Plano de Saúde que oferecem uma grande variedade de planos à disposição de quem possa pagar; os avanços tecnológicos ao tempo que trazem consideráveis vantagens, facilita os diagnósticos e tratamentos, tornam a sua utilização problemática face ao alto custo embutido nessas inovações; o

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-03.2020.8.12.0001 e código V7G08IHb.

autor busca a cobertura de procedimento não previsto no Rol da ANS; não se afigura inadimplência contratual; merece prestígio a boa-fé e a função social, considerando a relação associativa onde se deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; o autor não pode se locupletar em detrimento dos demais associados que contribuem para as atividades desenvolvidas pela associação;

(**iii**) inexistência de dano moral.

(**iv**) requereu a total improcedência da demanda; juntou documentos.

Impugnação à contestação às f. 462/469.

Decisão de *saneamento e organização do processo* às f. 488/489.

Manifestação da CASSEMS, às fls. 492/501.

Manifestação do Ministério Público, às fls. 517/519 e fl. 548/553.

Manifestação dos sucessores do autor, às fls. 557/565 e fls. 592/596.

Razões finais escritas apresentadas às f. 523/533, requerida, e f. 534/541, autora.

É o relatório.

Fundamento e **DECIDO.**

2 – MOTIVAÇÃO

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Nos termos do **art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil**, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito *"quando não houver necessidade de produção de outras provas"*.

Na espécie, é desnecessária a dilação adicional probatória em relação às constantes nos autos, de modo que não há razão para prolongação do processo no tempo,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-03.2020.8.12.0001 e código V7G08IHb.

o que acabaria por obstar a prestação jurisdicional rápida, efetiva e adequada, afrontando, por consequência, o princípio da economia processual.

Desse modo, em estrita observância ao princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no **art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal**, que prevê que *"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação"*, também positivado no **art. 4º, do Código de Processo Civil**, passo ao julgamento antecipado do mérito do processo.

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES

Na espécie, o ***requerido*** suscitou questão precedente ao mérito (**CPC 337**), que passo a deliberar:

DO INTERESSE DE AGIR:

Trata-se de ação na qual a parte autora pugna pela condenação da requerida ao custeio do tratamento prescrito pelo médico para sua patologia: Rituximabe + Bendamustina + Polatuzumab Vedotin. A autora formula, ainda, pedido de condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Ocorre que em relação a obrigação de fazer não mais remanesce interesse de agir do autor em razão de seu falecimento, conforme certidão de óbito de fls. 474.

Nota-se, ainda, que é incontroverso que não houve entrega dos medicamentos indicados em razão da tutela deferida às fls. 173/181 por qualquer período, de modo que não há que se falar em sua confirmação pelo tempo de cumprimento.

O que ocorreu nos autos foi o deferimento, pela ré de novo protocolo de tratamento em 23/01/2020 (fls. 225), antes mesmo de sua intimação pessoal acerca do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-03.2020.8.12.0001 e código V7G08IHb.

deferimento da tutela, que ocorreu em 24/01/2020.

Embora seja controverso se o novo protocolo de tratamento substituiria o anterior, o caso é que houve o falecimento do autor durante a tramitação do processo, de modo que não há mais interesse jurídico em condenar a ré a fornecer qualquer tratamento.

Entende-se por INTERESSE DE AGIR o binômio necessidade e adequação do provimento jurisdicional vindicado. Ou seja, no caso em tela, não se revela mais útil a prestação jurisdicional em relação ao pedido de obrigação de fazer, ante a superveniência da ausência de interesse processual.

A análise de mérito se restringirá ao pedido de condenação da ré ao pagamento de danos morais.

DO MÉRITO

Considerações iniciais

As entidades de auto gestão se caracterizam pela não disponibilização dos planos ao mercado consumidor, mas apenas a um grupo seleto de beneficiários, inexistindo finalidade lucrativa.

Nesse sentido, a jurisprudência majoritária adotou o entendimento no sentido de que inexiste relação consumerista entre as partes em tal modalidade de contrato. A questão foi devidamente pacificada pela Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*".

Entretanto, tal circunstância não afasta a possibilidade de análise de eventual abusividade das cláusulas contratuais, em conformidade com os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva dos contratantes e dignidade da pessoa humana.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-03.2020.8.12.0001 e código V7G08IHb.

Especialmente considerando tratar-se de contrato de adesão, que devem ser interpretados de modo mais favorável ao aderente, conforme art. 423, do Código Civil, a fim de manter o equilíbrio contratual entre as partes.

Assim, passa-se a análise da existência de ilícito contratual pela requerida, a fim de julgar o pedido de indenização por danos morais.

Da responsabilidade civil decorrente de ilícito contratual

Ao contratar um plano de saúde, o consumidor tem como objetivo a segurança de que, no futuro, se necessitar de algum tratamento médico, será garantida a cobertura das respectivas despesas. Em contrapartida, despende mensalmente determinada quantia em favor da operadora do plano.

Logo, é imposição legal a interpretação do contrato de maneira mais favorável ao consumidor e a vedação de cláusulas abusivas, que coloquem em desequilíbrio a relação contratual.

Feitos estes esclarecimentos prévios, verifica-se que a vigência do contrato de plano de saúde e a negativa do custeio do tratamento inicial formulado pelo médico são fatos incontroversos.

Sustenta a demandada, em suas defesas, que o tratamento requerido não é coberto, em razão da exclusão contratual, bem como ponderando que o mesmo não se encontra em rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde.

Os documentos que instruem a inicial dos autos em análise são suficientes para amparar a procedência do pedido de indenização por dano moral.

Ressalte-se, desde logo, que o beneficiário está sob os cuidados de profissional da medicina e se este profissional, analisando a situação individualizada, receitou-lhe determinado tratamento médico para garantir a vida e saúde do paciente.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-03.2020.8.12.0001 e código V7G08IHb.

Dessa forma, é irrelevante o fato de haver soluções alternativas, pois tendo em os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o direito à vida digna deve prevalecer sobre eventual ausência contratual.

Nota-se, no caso em tela que a autora recebeu diagnóstico de "Linfoma Não-Hodgkin Grandes Células (LNHGCB)", sendo recomendado, pelo profissional o uso dos seguintes medicamentos: Rituximabe + Bendamustina + Polatuzumabe.

Foi esclarecido pelo médico que o autor já havia sido submetido a três diferentes regimes de quimioterapia, mas não apresentou resposta aos tratamentos. Consta do laudo inexistirem outros tipos de medicamentos ou tratamentos adequados ao quadro agressivo da doença, conforme fls. 46.

O Sr. Alexandre Francisco de Oliveira foi diagnosticado com Linfoma Não-Hodgkin Grandes Células B(LNHGCB) em agosto de 2017 após detectar massa tumoral em abdômen. A partir de então foi submetido a três regimes diferentes de quimioterapia na seguinte ordem: R-CHOP; R-DHAP e R-ICE, por não apresentar resposta aos tratamentos e persistir com massa abdominal de grande volume. Durante esse período foi rebiopsiado e confirmado se tratar de LNHGCB. Durante esse período foi pesquisado a possibilidade de TMO porém como o paciente não alcançou remissão da doença, tal procedimento não pode ser realizado. Em novembro foi submetido a Radioterapia de massa abdominal, porém no final de dezembro apresentou quadro doloroso e TC de abdômen evidenciou aumento da massa e surgimento de novos focos da doença inclusive no fígado.

Sendo assim e devido a agressividade da doença, por tratar-se de paciente jovem, economicamente ativo, solicito realizar esquema indicado para LNHGCB refratário, no caso a associação de Rituximabe + Bendamustina + Polatuzumabe. Esta última droga foi liberada para uso no Brasil pela ANVISA no último mês de dezembro. Abaixo seguem as referências.

Ainda que não constem os medicamentos do rol mínimo da ANS, este é meramente exemplificativo, veiculando os procedimentos mínimos a serem assegurados aos pacientes, não impedindo coberturas mais amplas.

Em especial considerando que tal entendimento foi positivado expressamente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-03.2020.8.12.0001 e código V7G08IHb.

na Lei 9656/98, que prevê a possibilidade de cobertura de procedimento que não conste do rol mínimo.

> § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:
> I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
> II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

No caso em análise o laudo médico indica a necessidade do medicamento indicado na inicial, conforme acima exposto.

No caso em tela, o contrato prevê o cobertura para a moléstia da autora, o que é incontroverso nos autos, devendo se estender a todos os tipos de tratamentos relativos à doença constantes do rol mínimo da Agencia Nacional de Saúde. Isso porque quando se estabelece cobertura para o tratamento está implícito que os medicamentos necessários para tanto estão acobertados pelo plano.

Portanto, mostra-se abusiva a recusa no custeio do tratamento apenas pela alegação de que o medicamento não se enquadra no rol de medicamentos de cobertura obrigatória. Afinal, os usuários são compelidos a aderir aos planos de saúde para ter assistência médica se e quando precisarem dela, e na medida necessária. Em contrapartida desta transferência de riscos futuros, os usuários pagam, de forma antecipada, regular e constante, determinada quantia de dinheiro.

Ademais, não há prova de que parte autora foi cientificada acerca da exclusão da cobertura para a medicação especifica indicada pelo profissional médico para tratamento. Aliás, essa prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, era ônus que incumbia

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-03.2020.8.12.0001 e código V7G08IHb.

ao requerido, tendo em vista a inviabilidade de se impor ao consumidor a obrigação de comprovar um fato negativo.

Forte nessas razões, impõe-se o reconhecimento de que a negativa pelo plano de saúde foi abusiva, o que enseja a responsabilidade por danos correspondentes pela violação do contrato.

Dos danos morais

A doutrina ensina que o dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, é possível afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente. (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de direito civil. Vol. III. 4ª ed. 2006, p. 55).

Os danos psicológicos, na espécie, são in re ipsa, não reclamam prova robusta e são perfeitamente perceptíveis das circunstâncias do caso concreto, em razão da angústia, dor, sofrimento, tristeza, intranquilidade a que se submeteu a parte autora ante a negativa da requerida em custear o tratamento de urgência.

O dano moral é sensível e perceptível dos fatos narrados, que extrapolam o mero dissabor cotidiano, a medida que violaram direitos da personalidade como direito a dignidade, a vida e a integridade psicológica.

Nesse sentido existem precedentes jurisprudenciais:

> APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. EFETIVA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-03.2020.8.12.0001 e código V7G08IHb.

> OPORTUNIDADE DE ADEQUAÇÃO PELO CONTRATANTE NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. ENFERMIDADE DE CÂNCER DE MAMA. FÁRMACOS IBRANCE E SELETIV. AUSÊNCIA DE CARÁTER EXPERIMENTAL. MEDICAMENTOS DEVIDAMENTE APROVADOS PELA ANVISA. BULA QUE INDICA A PRESCRIÇÃO PARA A DOENÇA DO AUTOR. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE ATENDIMENTO À DOENÇA. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER. 1. Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador indefere produção de prova que repute desnecessária, em especial se os demais elementos probatórios carreados aos autos já são suficientes para a resolução da demanda. 2. Não sendo efetivamente concedida pelo plano de saúde oportunidade ao consumidor de migração para plano mais abrangente e benéfico, tem-se por cabível a adequação dos dispositivos da Lei n.º 9.656/98 ao contrato firmado antes de sua vigência, sendo inaplicáveis aqueles de cláusulas restritivas do contrato inicial. 3. Não é experimental o medicamento quando devidamente registrado na ANVISA e cuja bula indica, expressamente, a prescrição para uso em doença que acomete o autor. 4. As operadoras de planos de saúde podem estabelecer quais são as doenças às quais serão oferecidas coberturas, mas não podem escolher o tipo de tratamento a ser utilizado. 5. O transtorno sofrido pelo apelado diante da recusa da operadora do plano de saúde em fornecer a medicação prescrita não pode ser visto como mero dissabor do cotidiano, eis que, em verdade, revela a existência de dano moral a ser indenizado. 6. Recurso não provido.
>
> (**TJMS**. Apelação Cível n. 0815261-92.2019.8.12.0002, Dourados, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 24/03/2022, p: 29/03/2022)

Uma vez configurado o dano, resta fixar a indenização garantida constitucionalmente à autora, *ex vi* do **art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal**.

A reparação do dano moral, sabe-se, constitui-se de um binômio compensação e punição, pois busca compensar o que experimentou o dano e, ao mesmo tempo, punir o ofensor, inclusive para desestimulá-lo a prática semelhante.

Portanto, indenizar, nas palavras de **Rui Stoco**, *"significa reparar o dano causado à vítima, integralmente. Se possível, restaurando o statu que ante, isto é, devolvendo-a ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do dano".*

Tratando de ação de indenização por danos morais em hipótese que inexistem critérios objetivos para a fixação de valores, deve o juiz arbitrá-lo de acordo com as peculiaridades da espécie, considerando-se as condições pessoais do ofendido, o grau da

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-03.2020.8.12.0001 e código V7G08IHb.

culpa, sua potencialidade e a extensão do dano causado e a situação econômica do agente ofensor.

É importante lembrar da situação econômica da requerente, que aparentemente se releva normal e, da requerida é, seguramente, confortável. A parte autora não contribuiu para que o evento ocorresse e, deve-se lembrar que a indenização não pode se constituir em fonte de enriquecimento ilícito, vez que se trata de modalidade de compensação pelo dano moral experimentado.

Diante dessas circunstâncias, revela-se razoável que a indenização pelo dano moral seja fixado em R$ 10.000,00 (quinze mil reais), pois valor menor não se prestaria a cumprir com os fins da indenização, que, repita-se, são a ***compensação*** do sofrimento da vítima e a ***penalização*** do ofensor.

Forte nessas razões, impõe-se o **acolhimento em parte** dos pedidos.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Os ônus sucumbenciais são norteados pelo princípio da causalidade, conforme o qual a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recai sobre quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Assim, prelecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

> Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo (Código de processo civil e legislação extravagante, Revista dos Tribunais, São Paulo: 2.010. p. 235).

Para corroborar com o entendimento reportado, o art. 85, §10, do Código de Processo Civil estabelece que *"nos casos de perda do objeto, os honorários serão*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-03.2020.8.12.0001 e código V7G08IHb.

devidos por quem deu causa ao processo".

No caso em tela, como mencionado, a recusa indevida do plano de saúde em custear o tratamento indicado pelo médico que acompanha o autor foi o motivo do ajuizamento da ação, motivo pelo qual apesar da perda do objeto em razão de seu falecimento, não deve este suportar os ônus sucumbenciais.

Assim, a verba sucumbencial, por força do princípio da causalidade, deve ser suportada pela parte requerida.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do **art. 485, inciso VI, c/c art. 354, ambos Código de Processo Civil**[1], ***extingo*** a presente demanda, ***sem resolução*** de mérito em relação ao pedido consistente na obrigação de fazer consistente no custeio do tratamento oncológico indicado pelo médico (quimioterapia com as drogas Rituximabe + Bendamustina + Polatuzumab vedotin).

Ainda, nos termos do **art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil**, solvendo o mérito da controvérsia e pondo fim à fase cognitiva, **ACOLHO O PEDIDO DO AUTOR**, para:

I – **CONDENAR** o ***requerido*** ao pagamento de indenização por **DANOS MORAIS** em favor do ***autor*** no importe de **R$ 10.000,00 (dez mil reais).**

(a) os juros simples [**1% ao mês**] serão contados a partir da citação **[CC 405**].

(**b**) a correção monetária [**IGPM-FGV**] sobre dívida por ato ilícito [***contratual*** **ou** ***extracontratual***] deve ser contada a partir da data do arbitramento [**STJ, Súmula**

[1] *Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:*
(...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-03.2020.8.12.0001 e código V7G08IHb.

362].

II – Com fundamento no **art. 85, e §§, e seguintes, todos do Código de Processo Civil**, e tendo em vista o julgado pelo **Superior Tribunal de Justiça** do **Tema Repetitivo nº 1.076** [*i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo*], **CONDENO** o ***requerido*** ao pagamento das **custas processuais** e **honorários**, sendo que estes últimos – atendido o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, a complexidade do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – fixo em **12%** do valor da condenação.

III – DELIBERAÇÕES FINAIS:

(i) nos casos de rejeição integral dos pedidos, se concedida **tutela de urgência** [*in limine* ou *incidenter*], esta automaticamente terá seus efeitos revogados nesta data, exceto se expressamente deliberado de outra forma na decisão.

(ii) se for o caso, nos casos de condenação de pagar (principal ou honorários), havendo o depósito nos autos, e concordando a parte contrária (ou silente), **desde já fica autorizado o levantamento dos valores**, independente de despacho, não devendo se proceder ao levantamento de eventual penhora/restrição derivada de outro processo sem expressa determinação deste juízo a propósito [caso em que deve ser

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-03.2020.8.12.0001 e código V7G08IHb.

certificado e imediatamente feita a conclusão do processo para deliberação].

(iii) se do julgado resultar na hipótese em que duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, fica autorizada a *compensação*, nos termos do art. 368 e seguintes, do Código Civil.

(iv) se concedida a assistência judiciária gratuita, a exigibilidade dos honorários e consectários legais em face da parte beneficiada fica suspensa.

(v) se interposto RECURSO DE APELAÇÃO, a serventia deverá intimar o apelado [ou citá-lo para tanto, se ainda não tiver havido citação] para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (**CPC 1.010, § 1º**). Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões (**CPC 1.010, § 2º**). Após as formalidades, os autos deverão ser remetidos ao insigne Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade, sendo despicienda nova conclusão [exceto se for o caso de juízo de retratação, na forma do **art. 485, §7º, do Código de Processo Civil**].

(vi) cumpram-se as demais disposições pertinentes e aplicáveis à espécie previstas no Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se.

Campo Grande, *data da assinatura digital*.

ATÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA JÚNIOR
JUIZ DE DIREITO – *ASSINATURA DIGITAL*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ATILIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801077-03.2020.8.12.0001 e código V7G08IHb.